大亚湾开发区惠州比亚迪盛世新景汽车销售有限公司“8•15”事故调查报告

2024年8月15日18时许，大亚湾开发区惠州比亚迪盛世新景汽车销售有限公司发生1起车辆伤害事故，致1人受伤。

2024年8月23日，大亚湾开发区党工委管委会依法成立大亚湾开发区惠州比亚迪盛世新景汽车销售有限公司“8·15”事故调查组（以下简称“8·15事故调查组”）对事故开展调查。

“8·15事故调查组”严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则在前期调查的基础上认真对事故真相进行复核还原。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下：

经调查认定，**大亚湾开发区惠州比亚迪盛世新景汽车销售有限公司“8·15”事故是一起因车辆试驾人员未确认车辆安全状况，驾驶违规充电车辆导致失控的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

车牌号码：未上牌，车辆类型：客车，所有人：韦*行，住址：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县，使用性质：家庭自用汽车，品牌型号：比亚迪BYD7153WT6HE**插电式混合动力轿车；车辆识别代号：LCOC76C41R44330**，发动机号码：Y245150**，核定载人数：5人，总质量：2150Kg，整备质量：1775Kg，核定载质量：0.000Kg，外廓尺寸4830*1900*1495，该车辆初次临时行驶车号牌时间为2024年8月14日，有效期至2024年9月13日，该车辆事故期间为未交付新车。事故发生后，事故车辆由比亚迪盛世新景汽车销售有限公司回收。

（二）事故车辆销售公司情况

惠州比亚迪盛世新景汽车销售有限公司（以下简称“盛世新景公司”），统一社会信用代码：91441304MA5606LNXK，法定代表人：刘*，成立日期：2021年02月24日，注册地址：惠州大亚湾西区龙山八路比亚迪二期基地，经营范围：汽车新车销售;新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售;二手车经销:二手车鉴定评估;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;电动汽车充电基础设施运营;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护:机动车改装服务;会议及展览服务；贸易经纪。

（三）维修备案情况

盛世新景公司除销售汽车业务外，还从事机动车维修业务。未按规定[1]到区交通运输和海洋经济局进行备案。2024年8月30日区联合检查组针对盛世新景公司未进行备案的行为下发了责令限期整改通知书要求改正，限期于2024年9月17日前进行备案，盛世新景公司在期限内未按规定进行备案。

（四）广告公司情况

惠州市晨欣文化传媒有限公司（以下简称“晨欣公司”），统一社会信用代码：91441302MA4WX4PJ9A，法定代表人：邓*燕，成立日期：2017年07月28日，注册地址：惠州市惠城区小金口长短色小区C9号三楼，经营范围：礼仪庆典策划;会议及展览服务;室内装饰工程设计;电脑图文设计、制作;广告经营(户外广告凭审批经营);销售广告材料;国内贸易。

（五）试驾车辆人员基本情况

刘*，男，年龄20岁，身份证住址：江西省萍乡市湘东区东桥镇东桥村****。刘*是2024年5月底到惠州比亚迪盛世新景汽车销售有限公司任试驾专员一职，负责试驾车干净整洁，检查电量油量是否充足。

（六）伤者基本情况

邹*峰，男，年龄36岁，身份证住址：广东省兴宁市大坪镇吴田村**。惠州市景顺文化传播有限公司员工，在工程部担任安装工。事故发生时，邹*峰正在惠州比亚迪盛世新景汽车销售有限公司销售展厅进行广告装饰作业。

（七）事故发生经过

2024年8月15日晚18时许，比亚迪4S店员工何*潮正在对涉事车辆进行原地充电（即将车辆设置为混动模式，利用发动机持续启动为电机充电），何*潮违反操作规程将三脚架卡在油门处，使车辆发动机持续处于发动状态。事发前，试驾专员刘*意图挪开该涉事车辆，但刘*不知悉该车辆已被同事使用上述操作进行充电，当刘*挂入前进挡位时车辆已起步向前行驶，但当刘*意图使用刹车时，车辆刹车无法正常使用，随后涉事车辆失控撞向4S店接待台，继而撞向广告牌及脚架平台、公办公室木板墙，并撞穿木板墙后进入到店内的办公室后方才停下，该起事故造成1名在广告装饰作业的工人邹*峰受伤。

（八）事故现场情况

1.事故位置

事故发生位置为惠州大亚湾龙山八路比亚迪二期基地内惠州比亚迪盛世新景汽车销售有限公司，见附图1。



图1 事故发生位置图

2.事故情况

（1）事发时间：2024年8月15日18时46分左右。

（2）事故车辆停放位置：事故车辆启动前停放位置为惠州比亚迪盛世新景汽车销售有限公司展厅大门入口外离入口约13米，见附图2。



附图2 事故车辆启动前停放位置

（3）事故车辆碰撞位置：事故车辆碰撞位置为展厅内办公室墙体，离展厅入口约27米，碰撞现场已围蔽修复中，见附图3。



附图3 事故车辆碰撞位置

（4）车辆事故后情况：事故车辆型号为比亚迪混动车辆秦L-DMI，事故车辆前部存在撞击痕迹，车辆两侧存在刮痕。见附图4。



附图4 事故车

（5）事故车辆检测情况：调查组委托广东华标痕迹司法鉴定所对涉事车辆的转向系统、制动系统、行驶系统的安全技术状况进行检验鉴定，未发现有存在隐患。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故现场应急处置情况

18时47分许，惠州市比亚迪盛世新景汽车销售有限公司工作人员先后拨打120、119、110救援电话。

（二）政府相关部门应急处置情况

18时48分许，惠州市第六人民医院接到惠州市120急救中心电话调度并出车（出车人员：刘*医师、王*波院前急救护士、冯*添院前急救队员，救护车车牌号：粤LT376C）；

18时50分许，惠州市消防救援支队指挥中心接到报警称：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区比亚迪工业园2期比亚迪4S店发生一起坍塌事故；

18时51分许，区公安分局接惠州市公安局110指挥中心下发警情：在大亚湾西区比亚迪工业园2期4S店，一小车失控碰撞导致有人受伤被困，已通知120与119。接报后，分局接警台值班人员第一指令龙山巡线、龙山派出所、西区交警中队到场处置，同时向分局主要领导、值班局领导报告。

18时56分许，西区街道办事处通过与大亚湾区消防救援大队建立的粤政易灭火救援联动群接到警情：大亚湾区西区街道比亚迪工业园2期工厂比亚迪4S店二楼层坍塌，有人被困。西区街道办事处迅速安排综合应急队伍，微型消防站队伍前往。

19时01分许，西区消防救援站3车15人到达现场，配合派出所疏散群众、设置警戒线，对现场录音影像进行管控；

19时01分许，龙山巡线、龙山派出所、西区交警中队警力相继到达现场开展应急处置工作。

19时05分许，西区街道办事处应急指挥中心接到大亚湾区总值班室电话警情，值班人员通过电话及粤政易报告当天值班领导、值班负责人、驻村负责人、响水社区书记赶赴现场处置。

19时14分许，惠州市第六人民医院救护车抵达事故现场；将受伤人员转移到救护车于19时21分许离开事故现场；

20时20分许，区营商环境和投资促进局、区应急管理局相关人员抵达现场并开展应急处置工作。

（三）应急处置评估

接报事故后，区公安分局、区应急管理局、区营商环境和投资促进局、西区街道办事处、区消防救援大队立即响应，各部门协同配合，应急处置措施得当，未造成次生、衍生事故，但区公安分局、区应急管理局、区营商环境和投资促进局、西区街道办事处均存在突发事件信息报送不及时的情况。

（四）事故善后情况

伤者在惠州市第六人民医院就医，无生命危险；盛世新景公司支付约11万元医疗费。未收到社会不良影响或群体性上访事件的情况报告。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

根据现场勘查、检验检测和对相关人员笔录问询，本次事故的直接原因是：试驾专员刘*未对安全驾驶条件进行确认，驾驶因违规充电车辆，失控撞向4S店内办公室。

（二）间接原因分析

1.试驾专员刘*安全意识淡薄，未明确车辆是否达到安全驾驶条件，未等待交付专员何*潮回应车辆状况，就驾驶车辆。

2.交付专员何*潮安全意识淡薄，违反操作规程对车辆原地充电，未将车辆状况告知现场安全生产管理人员或其他同事。

3.盛世新景公司对从业人员安全培训不足；未发现并纠正作业人员对车辆原地充电行为。

四、监管部门及履职情况

（一）区营商环境和投资促进局

1.监管职责

根据《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局职能配置和人员编制方案》第十六条规定，营商环境和投资促进局负责拍卖、租赁、汽车流通、报废汽车拆解和旧货流通业等商务领域的监督管理工作。

2.履职情况

区营商环境和投资促进局在事故发生前，先后安排工作人员对盛世新景公司督导检查和复查，累计检查和复查各2次，发现隐患问题5项，下发《安全整改通知书》2份。

综上所述：调查组认定区营商环境和投资促进局在此次事故中对盛世新景公司的监督管理方面基本履行了应有的职责。

（二）西区街道办事处

1.监管职责

根据惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处“三定”方案第九条规定，西区街道办事处负责根据权限落实辖区生态环境保护、安全生产、食品药品安全、防灾减灾救灾等职责。

2.履职情况

西区街道办事处在2023年12月25日制定并印发了《西区街道2024年度工贸企业安全生产监督检查工作计划》，未将盛世新景公司列入检查工作计划，但在2024年6月21日、7月19日、8月8日委托辖区的响水社区对盛世新景公司进行安全生产检查。

综上所述：调查组认定西区街道办事处在此次事故中对盛世新景公司的监督管理方面基本履行了应有的职责。

五、有关责任单位存在的主要问题

盛世新景公司安全生产管理不到位，未建立健全安全生产管理制度[2]，对作业人员进行安全生产教育培训不足[3]，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度[4]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位处理建议

盛世新景公司未建立健全安全生产管理制度，对作业人员进行安全生产教育培训不足，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度等行为，建议由区市场监督管理局[5]依法进行处理。

（二）建议盛世新景公司内部处理责任人员

1.岳*朋，男，盛世新景公司销售总监，负责所有车辆销售板块包括产品成交、车辆交付等工作，未发现并制止交付专员长期违反操作规程对车辆原地充电行为，建议盛世新景公司按内部规定对其进行处理。

2.何*潮，男，盛世新景公司交付专员，违反操作规程对车辆原地充电，建议盛世新景公司按内部规定对其进行处理。

3.刘*，男，盛世新景公司试驾专员，未对车辆安全状况进行确认就直接驾驶车辆，建议盛世新景公司按内部规定对其进行处理。

（三）其他处理建议

盛世新景公司未按规定到交通运输主管备案，经下发限期整改通知书要求改正，在限期内未按规定备案，建议由区交通运输和海洋经济局依据《机动车维修管理规定》第四十九条[6]规定依法进行处理。

七、事故教训

盛世新景公司企业安全生产主体责任落实不到位，对从业人员安全生产培训教育不足。从业人员风险辨识能力较弱，未对车辆安全状况进行确认，存在违章作业的侥幸心理和麻痹大意现象。

八、整改建议和防范措施

（一）督促企业落实安全生产主体责任。

区营商环境和投资促进局要汲取“8·15”车辆伤害事故教训，举一反三，进一步压实行业安全监管责任，认真分析从事生产经营活动的单位在落实安全生产管理制度上存在的薄弱环节，开展专项督查、检查，督促企业落实安全生产主体责任，强化安全生产管理，消除监管盲区、堵塞管理漏洞。区市场监督管理局要加强与区营商环境和投资促进局的工作联动，运用强有力的行政强制和行政处罚手段震慑拍卖、租赁、汽车流通、报废汽车拆解和旧货流通业等商务领域存在的违法行为。

（二）提升企业安全管理水平。

盛世新景公司作为安全生产主体责任单位，要严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实压实安全生产主体责任；强化从业人员的安全教育培训，确保从业人员具备相应安全意识和操作技能、知悉并掌握施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施；完善作业现场管理制度，加强作业现场安全监护管理，及时制止并纠正作业人员的违规作业行为。

（三）强化和规范安全生产信息报送及处置工作。

区各职能部门要根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故信息报告和处置办法》等有关法律、法规的规定，提高执法人员对事故类型的辨析能力，规范生产安全事故信息报送工作，增强对突发事件信息报送时效、核实保证信息的准确性。

[1]《机动车维修管理规定》第十五条　从事机动车维修经营的，应当向所在地的县级交通运输主管部门进行备案，提交《机动车维修经营备案表》（见附件1），并附送符合本规定第十二条、第十三条、第十四条规定条件的下列材料，保证材料真实完整：（一）维修经营者的营业执照复印件；（二）经营场地（含生产厂房和业务接待室）、停车场面积材料、土地使用权及产权证明等相关材料；（三）技术人员汇总表，以及各相关人员的学历、技术职称或职业资格证明等相关材料；（四）维修设备设施汇总表，维修检测设备及计量设备检定合格证明等相关材料；（五）维修管理制度等相关材料；（六）环境保护措施等相关材料。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，……确保安全生产。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，……不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。

[5]《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局职能配置和人员编制方案》一.单位职能 5.与营商环境和投资促进局有关职责分工：市场监督管理局负责拍卖、租赁、汽车流通、报废汽车拆解和旧货流通业等商务领域的行政强制和行政处罚。

[6]《机动车维修管理规定》第四十九条：违反本规定，从事机动车维修经营业务，未按规定进行备案的，由交通运输主管部门责令改正；拒不改正的，处3000元以上1万元以下的罚款。

相关稿件：

相关附件：

来源：本网　　时间：2024-11-14

政府网站找错
适老化无障碍服务
机关
主办单位：惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室
联系我们
网站标识码：4413900013
网站地图
备案编号：粤ICP备09027684号 | 粤公网安备44139902100035号